

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 chaouel 1425 – 7 décembre 2004

147^{ème} année

N° 98

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 2004-78 du 6 décembre 2004**, complétant la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives..... **3335**
- Loi n° 2004-79 du 6 décembre 2004**, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone..... **3335**
- Loi n° 2004-80 du 6 décembre 2004**, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs euroasiatiques..... **3335**
- Loi n° 2004-81 du 6 décembre 2004**, portant approbation de la convention de coopération judiciaire dans le domaine du statut personnel et de l'état des personnes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc..... **3335**
- Loi n° 2004-82 du 6 décembre 2004**, portant approbation d'une convention établissant une zone de libre échange entre la République Tunisienne et la République Arabe Syrienne..... **3336**
- Loi n° 2004-83 du 6 décembre 2004**, portant approbation du protocole financier conclu le 29 juillet 2004 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relatif à l'acquisition de trente voitures pour le réseau du métro léger de la ville de Tunis..... **3336**
- Loi n° 2004-84 du 6 décembre 2004**, portant approbation de la convention de garantie conclue, le 21 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative à la convention conclue, le 21 juillet 2004, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour le financement du projet de construction du centre national et des deux centres régionaux de la maîtrise de l'électricité..... **3336**

Loi n° 2004-85 du 6 décembre 2004 , portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 20 septembre 2004, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du projet d'assainissement des réseaux de distribution d'électricité.....	3336
Loi n° 2004-86 du 6 décembre 2004 , portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 26 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la banque nordique d'investissement et relatif au prêt accordé à la société nationale des télécommunications pour la contribution au financement de projets de télécommunications (quatrième ligne de crédit).....	3337

Conseil Constitutionnel

Avis n° 2004-42 du conseil constitutionnel.....	3337
Avis n° 2004-43 du conseil constitutionnel.....	3337

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'Ordre du 7 Novembre.....	3338
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	3338

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 30 novembre 2004, fixant l'ouverture des candidatures à l'obtention du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques au titre de l'année 1426H – 2005.....	3338
---	-------------

Loi organique n° 2004-78 du 6 décembre 2004, complétant la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique – Est ajouté à la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, l'article 7 (bis) suivant :

Article 7 (bis). – Les structures sportives doivent obligatoirement tenir leur comptabilité conformément à la législation comptable en vigueur y compris les règles de traitement comptable y afférentes.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

Loi n° 2004-79 du 6 décembre 2004, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone(1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté lors de la onzième réunion des parties tenue à Beijing du 29 novembre au 3 décembre 1999 et annexée à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

Loi n° 2004-80 du 6 décembre 2004, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs euroasiatiques (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs euroasiatiques, annexée à la présente loi et adoptée à La Haye, le 16 juin 1995.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

Loi n° 2004-81 du 6 décembre 2004, portant approbation de la convention de coopération judiciaire dans le domaine du statut personnel et de l'état des personnes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de coopération judiciaire dans le domaine du statut personnel et de l'état des personnes, annexée à la présente loi, conclue à Rabat, le 5 octobre 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

Loi n° 2004-82 du 6 décembre 2004, portant approbation d'une convention établissant une zone de libre échange entre la République Tunisienne et la République Arabe Syrienne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention établissant une zone de libre échange entre la République Tunisienne et la République Arabe Syrienne, annexée à la présente loi et conclue à Damas le 15 avril 2002.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

Loi n° 2004-83 du 6 décembre 2004, portant approbation du protocole financier conclu, le 29 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relatif à l'acquisition de trente voitures pour le réseau du métro léger de la ville de Tunis (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, le protocole financier annexé à la présente loi et conclu à Paris, le 29 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relatif à l'acquisition de trente voitures pour le réseau du métro léger de la ville de Tunis.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

Loi n° 2004-84 du 6 décembre 2004, portant approbation de la convention de garantie conclue, le 21 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) et relative à la convention conclue, le 21 juillet 2004, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et la BID pour le financement du projet de construction du centre national et des deux centres régionaux de la maîtrise de l'électricité (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de garantie annexée à la présente loi, conclue à Jeddah, le 21 juillet 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement et relative à la convention annexée à la présente loi conclue à Jeddah, le 21 juillet 2004, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz et la banque islamique de développement (BID) et concernant le mandat donné à la STEG pour l'achat d'équipements au nom de la BID pour un montant ne dépassant pas vingt cinq millions trois cent quatre milles (25.304.000) dollars US puis leur vente à tempérament à ladite société pour leur exploitation dans le projet de construction du centre national et des deux centres régionaux de maîtrise de l'électricité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

Loi n° 2004-85 du 6 décembre 2004, portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 20 septembre 2004, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du projet d'assainissement des réseaux de distribution d'électricité (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 20 septembre 2004, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz d'un montant de soixante dix sept million cent cinquante mille (77.150.000) euros, en vertu de l'accord annexé à la présente loi et conclu le 20 septembre 2004 entre ladite société et la banque africaine de développement, pour la contribution au financement du projet d'assainissement des réseaux de distribution d'électricité.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2004-86 du 6 décembre 2004, portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 26 juillet 2004, entre la République Tunisienne et la banque nordique d'investissement et relatif au prêt accordé à la société nationale des télécommunications pour la contribution au financement de projets de télécommunications (quatrième ligne de crédit) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 26 juillet 2004 entre la République Tunisienne et la banque nordique d'investissement et relatif au prêt accordé à la société nationale des télécommunications d'un montant de cinquante millions (50.000.000) d'euros, en vertu de l'accord annexé à la présente loi et conclu, le 26 juillet 2004, entre ladite société et la banque nordique d'investissement, pour la contribution au financement de projets de télécommunications (quatrième ligne de crédit).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 novembre 2004.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 2004-42 du conseil constitutionnel concernant le projet de loi organique complétant la loi organique n° 95-11 du 16 février 1995, relative aux structures sportives (2).

Avis n° 2004-43 du conseil constitutionnel concernant le projet de loi portant approbation de la convention de coopération judiciaire dans le domaine du statut personnel et de l'état des personnes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc (3).

(2) et (3) Les textes sont publiés uniquement en langue arabe.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DU 7 NOVEMBRE

Par décret n° 2004-2664 du 7 novembre 2004.

L'Ordre du 7 Novembre est attribué, à compter du 7 novembre 2004, aux personnes citées après :

Grand cordon :

Messieurs :

Ahmed Yiadh Ouderni,
Taoufik Baccar,
Abdelwaheb Abdallah.

Grand officier :

Messieurs :

Mohamed Bouchiha,
Ismail Boulehia,
Chedli Larousssi,
Slaheddine Cherif,
Mohamed Gueddiche,
Ali Serati.

Commandeur :

Mesdames et Messieurs :

Ahmed Inoubli,
Mohamed Nouri Jouini,
Mohamed Habib Haddad,
Mohamed Rachid Kechiche,
Kamel Haj Sassi,
Samira Khayache Belhaj,
Neziha Cheikh,
Oussama Romdani,
Le général de brigade Rachid Ammar,
Mohamed Aziz Miled,
Fethi Hachicha,
Abdelkarim Azaiez.

Officier :

Mesdames et Messieurs :

Montassar Ouaili,
Saloua Ayachi Labben,
Aziza Htira,
Faouzi Aouen,
Abdelwaheb Jmel,
Mohamed Gariani,
Le général de brigade Mahmoud Ben Mohamed,

Le colonel major Mohamed Meddeb,
Le colonel major de la marine Tarek Faouzi Larbi,
Hédi Godbani,
Mohamed Chendoul,
Ahmed Klil,
Mustapha Khammari.

DEROGATION

Par décret n° 2004-2665 du 2 décembre 2004.

Est accordée à Monsieur Mohamed Arselène Abouda Ben Dhaou, attaché à la Présidence de la République, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une deuxième année, à compter du 1^{er} février 2005.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 30 novembre 2004, fixant l'ouverture des candidatures à l'obtention du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques au titre de l'année 1426H – 2005.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2002-3022 du 3 décembre 2002, portant création du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques.

Arrête :

Article premier. – La candidature à l'obtention du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques, au titre de l'année 1426H – 2005, est ouverte le lundi 10 janvier 2005.

Art. 2. – Le dernier délai du dépôt des candidatures est fixé au jeudi 30 juin 2005.

Tunis, le 30 novembre 2004.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi